

ООО «Яндекс.Драйв»,
ИНН 9710050529,
119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16

От: Иванова Мария Ивановна,
100009, г. Москва, ул. Образцовая, д. 7, кв.
34,
тел. +7 (999) 888-88-88, ivanova@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

о возврате необоснованно удержанных денежных средств

28.04.2026 года я воспользовалась вашим автомобилем с госномером О 000 ОО 777 по заказу № YD-2026-0000001. Место начала аренды – г. Москва, Варшавское ш., у д. 87.

При передаче автомобиля мной была проведена фотофиксация состояния транспортного средства через приложение Яндекс.Драйв. На фотографиях зафиксированы царапины на левом крыле и бампере, которые существовали до начала моей поездки.

Согласно полученной претензии, мне был начислен ущерб на сумму 47 000 рублей за указанные повреждения. Однако данные повреждения возникли не по моей вине, а существовали ранее, что подтверждается имеющимися фотоматериалами.

На основании статьи 620 Гражданского кодекса Российской Федерации арендодатель несет ответственность за недостатки имущества, существовавшие до передачи его арендатору. Согласно статье 401 Гражданского кодекса Российской Федерации пользователь обязан оплачивать только тот ущерб, который возник по его вине.

Таким образом, предъявленный ко взысканию ущерб является необоснованным и незаконным.

— незамедлительно возвратить незаконно удержанные денежные средства в размере 47 000 рублей;

— представить документальные подтверждения причин и расчета заявленного ущерба.

В случае неудовлетворения моих требований в добровольном порядке буду вынуждена обратиться в Роспотребнадзор и суд для защиты своих законных интересов. В соответствии со статьей 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрена выплата штрафа в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в мою пользу, а также компенсация морального вреда и возмещение судебных расходов.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____
